

△△△△공단 상임감사

회수, 통보

제 목	산업안전보건관리비 집행 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

고용노동부에서는 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 「산업안전보건법」을 제정·운영 중에 있으며, 「산업안전보건법」 제72조, 같은 법 시행령 제59조 및 제60조와 같은 법 시행규칙 제89조에 따라 건설업의 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준을 정함을 목적으로 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」을 고시하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호, 2020.01.23.)」 제3조(적용범위)에 의거 건설업 산업안전보건관리비 계상은 「산업

「재해보상보험법」 제6조에 따라 「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 공사 중 총공사금액 2천만원 이상인 공사에 적용하며, 동 고시 제4조(계상기준) 제1항에 의거 건설공사발주자와 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는자(자기공사자)는 안전보건관리비를 다음 각 호와 같이 계상하여야 함. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함 시킬 경우의 안전보건관리비는 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없음.

1. 대상액이 5억원 미만* 또는 50억원 이상일 경우에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액

2. 대상액이 5억원 이상 50억원 미만일 때에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초액을 합한 금액

※ 대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율(%)

일반건설공사(갑)	일반건설공사(을)	중건설공사	철도·궤선신설공사	특수 및 기타건설공사
2.93%	3.09%	3.43%	2.45%	1.85%

- 2024년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청) 건설업 분류
 - 일반건설공사(갑): 건축건설, 교량건설, 도로신설, 철도·궤도의 보수복구, 기설로면에 레일만 부설하는 공사, 지하 10m 이내 복개식 지하도, 지하철도, 지하상가, 통신선로 등 인입통신구 신설공사, 기타공사(다른 것에 분류하지 아니한 건설공사)
 - 특수 및 기타건설 공사: 준설공사, 조경공사(전문포함), 택지조성(경지정리포함), 포장공사, 전기공사, 정보통신공사[타 공사와 병행하는 경우: 일반건설(갑) 적용]

3. 감사결과 확인된 문제점

[표1] 산업안전보건관리비 정산 소홀 현황[24년 △△△ 일원 재해피해구간 정비공사]

(단위: 원)

구분	사무소(부적정)	재정산(적정)	회수 예정금액
직접재료비			
직접노무비			
간접노무비			
기계경비			
산재보험료			
고용보험료			
산업안전보건관리비			
기타경비			
일반관리비			
이윤			
고재처리비			
헬기운반비			
공급가액			
부가가치세			
준공금액			768,600

※ 자료: 사무소 준공금 정산 자료 재구성

△△△△△△△△△△는 “2024년 △△△ 일원 재해피해구간 정비공사”를 자체 설계 후 계약 및 준공 처리하였다.

그러나, △△△△△△△△△△는 수의계약 체결 전 “2024년 △△△ 일원 재해 피해구간 정비공사”에 대해 “조경시설물설치공사업”을 등록한 업체(△△△△)와 계약체결을 하겠다는 계약방침을 수립하였으나, 자체 설계한 설계내역서의 산업안전보건관리비 계상 요율은 조경요율(1.85%)이 아닌 토목요율(2.93%)이 적용되어 있는 것으로 확인되었다.

따라서, △△△△△△△△△△에서는 상기 오류 사항을 바로잡기 위해 사업 진행 중 산업안전보건관리비 계상 적정 요율(조경 1.85%)을 적용하여 변경계약을 추진하거나, 준공금 지급시 과다 계상된 산업안전보건관리비에 대해 정산하였어야 함에도 미조치하여 공사비 768,600원이 과다 집행되는 결과를 초래하였다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△는 2025년 종합감사 결과를 수용하며, 과다 집행한 공사비 768,600원을 회수하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 「2024년 △△△ 일원 재해피해구간 정비공사」의 산업안전보건관리비 계상 요율을 조경요율(1.85%)이 아닌 토목요율(2.93%)을 적용하여 과다 집행한 공사비 768,600원에 대해서 회수하시기 바랍니다.

(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)